



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: RESOL-2021-243-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Marzo de 2021

Referencia: EX-2020-04314138- -APN-DGD#MPYT - CONC. 747

VISTO el Expediente N° EX-2020-04314138- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 179 de fecha 8 de junio de 2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se subordinó la autorización de la operación consistente en la venta por parte del señor Don Antonio Ignacio GONZÁLEZ (M.I N° 10.438.770) a la firma YPF S.A., de un inmueble ubicado en la localidad de San Martín de los Andes, Departamento Lacar, Provincia de NEUQUÉN, como así también el fondo de comercio existente en dicho inmueble, consistente en una estación de servicio que ya integraba la red comercial de YPF S.A., al cumplimiento de lo estipulado en los numerales 80 y 81 del Dictamen N° 801 de fecha 28 de mayo de 2010 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que, según lo estipulado en el numeral 80 del referido Dictamen, durante el plazo de CUATRO (4) años computados desde la fecha de dictado de la misma debían cumplirse las condiciones que a continuación se detallan: los precios de combustibles líquidos cobrados a los consumidores en la estación de servicio propiedad de la firma YPF S.A., tendrán como tope a los cobrados en las estaciones de servicio de bandera de la firma YPF S.A., de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de NEUQUÉN; y la firma YPF S.A. deberá sugerir idénticos precios de combustibles a las estaciones de servicio de otros operadores de la Ciudad de San Martín de los Andes, aplicando en ambos casos las mismas promociones que se ofrezcan en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, debiéndose tomar como referencia siempre el menor valor y/o promoción de las estaciones de dicha ciudad, si los precios no son los mismos en todas las estaciones de servicio.

Que, en consecuencia, se le hizo saber a la firma YPF S.A., que debía otorgar iguales condiciones comerciales a las TRES (3) estaciones de servicio localizadas en la ciudad de San Martín de los Andes, evitando cualquier práctica discriminatoria que pudiera perjudicar el desempeño de las DOS (2) estaciones de servicio de su bandera

de propiedad de tercero.

Que, asimismo, según lo expresado en el numeral 81 del Dictamen N° 801/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, y a fin de dar cumplimiento con lo antes enunciado, las partes debían presentar información relativa a precios de la red YPF S.A. de las Ciudades de San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche de forma trimestral a partir de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada trimestre subsiguiente y dentro de los CINCO (5) días hábiles de modificado cualquier precio.

Que, a su vez, junto con cada informe, debían informar los precios de sus competidores en la Ciudad de San Carlos de Bariloche para la misma fecha, debiendo informar los mismos nuevamente, dentro de los CINCO (5) días hábiles de la fecha sobre la que se informa.

Que la referida Comisión Nacional, entendió que la firma YPF S.A., cumplió razonablemente con el compromiso presentado en las presentes actuaciones, de conformidad con lo ordenado en la Resolución N° 179/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 26 de junio de 2020, correspondiente a la “CONC. 747”, recomendando a la señora Secretaria de Comercio Interior tener por cumplido el compromiso presentado en estas actuaciones, de conformidad con lo expresado en los numerales 80 y 81 del Dictamen N° 801/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, y ordenado en la Resolución N° 179/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR; y autorizar la operación de concentración económica consistente en la venta por parte del señor Don Antonio Ignacio GONZÁLEZ a la firma YPF S.A. de un inmueble ubicado en la Avenida Rodolfo Koessler N° 1507 de la Localidad de San Martín de los Andes, como así también el fondo de comercio existente en dicho inmueble, consistente en una estación de servicio, todo ello en virtud de lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 25.156, en los Artículos 81 de la Ley N° 27.442, 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Tiénese por cumplido el compromiso presentado por la firma YPF S.A., de conformidad con lo ordenado en la Resolución N° 179 de fecha 8 de junio de 2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, según lo estipulado en los numerales 80 y 81 del Dictamen N° 801 de fecha 28 de mayo de 2010 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la venta por parte del señor Don Antonio Ignacio GONZÁLEZ (M.I N° 10.438.770) a la firma YPF S.A. de un inmueble ubicado en la Avenida Rodolfo Koessler N° 1507 de la localidad de San Martín de los Andes, Departamento Lacar, provincia de NEUQUÉN, como así también el fondo de comercio existente en dicho inmueble, consistente en una estación de servicio, todo ello en virtud de lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de junio de 2020, correspondiente a la “CONC. 747”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificado como Anexo IF-2020-40893431-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2021.03.16 19:26:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaría
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2020-40893431-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Junio de 2020

Referencia: CONC 747 - Dictamen Art. 13 inciso a)

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al cumplimiento de la condición que fuera impuesta en los términos del artículo 13 inciso b) de la Ley N° 25.156, por la Resolución N° 179/2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR dictada con fecha 8 de junio de 2010 para la autorización de la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0225212/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "YPF S.A. Y ANTONIO IGNACIO GONZALEZ S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 747)", ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. ANTECEDENTES

1. La Resolución N° 179/2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de fecha 8 de junio de 2010, subordinó la autorización de la operación consistente en la venta por parte del Sr. Antonio Ignacio González (en adelante "Sr. GONZALEZ"), a la firma YPF S.A. (en adelante "YPF") de un inmueble ubicado en Av. Rodolfo Koessler 1507 y Curruhuica de la localidad de San Martín de los Andes, Departamento Lacar, provincia de Neuquén (en adelante el "INMUEBLE") como así también el fondo de comercio existente en dicho INMUEBLE, consistente en una estación de servicio que ya integraba la red comercial de YPF, al cumplimiento del siguiente compromiso: la firma YPF se compromete a no establecer en la estación de servicio de su propiedad, ni a sugerir a las estaciones competidoras, precios para los combustibles líquidos superiores a los de la red de la localidad de San Carlos de Bariloche por un período de tiempo de CUATRO (4) años.

2. De lo anterior surge que, durante el plazo de CUATRO (4) años computados desde la fecha de dictado de la Resolución N° 179/2010 debían cumplirse las condiciones que a continuación se detallan: (i) los precios de combustibles líquidos cobrados a los consumidores en la estación de servicio propiedad de YPF tendrán como tope a los cobrados en las estaciones de servicio de bandera de YPF de la ciudad de San Carlos de Bariloche, e (ii) YPF deberá sugerir idénticos precios de combustibles a las estaciones de servicio de otros operadores de la ciudad de San Martín de los Andes, aplicando en ambos casos las mismas promociones que se ofrezcan en San Carlos de Bariloche, debiéndose tomar como referencia siempre el menor valor y/o promoción de las estaciones de dicha ciudad, si los precios no son los mismos en todas las estaciones de servicio. En consecuencia, se le hizo saber a YPF que deberá otorgar iguales condiciones comerciales a las tres estaciones de servicio localizadas en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, evitando cualquier práctica discriminatoria que pudiera perjudicar el desempeño de las dos estaciones de servicio de su bandera de propiedad de terceros, todo ello en virtud del Artículo 13 inciso b) de la Ley N° 25.156.

3. A fin de dar cumplimiento con lo antes enunciado, las partes debían presentar información relativa a precios de la red YPF de las ciudades de San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche de forma trimestral a partir de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada trimestre subsiguiente y dentro de los CINCO (5) días hábiles de modificado cualquier precio (debiendo

presentar ambos informes si coincidían las fechas). Asimismo, junto con cada informe (trimestral o circunstancial) debían informar los precios de sus competidores en la ciudad de San Carlos de Bariloche para la misma fecha, debiendo informar los mismos nuevamente (precios de competidores correspondientes al décimo día hábil a partir de la modificación de sus precios) dentro del quinto día hábil de la fecha sobre la que se informa.

4. La citada Resolución fue notificada a las partes con fecha 18 de junio de 2010.

II. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS

5. El día 7 de julio de 2010 las partes realizaron la primera presentación en relación a lo solicitado mediante Resolución N° 179/2010, acompañando la información correspondiente y continuaron con dichas presentaciones trimestrales hasta el día 13 de mayo de 2013.

6. En consecuencia, y habiéndose advertido que las partes adeudaban información trimestral, esta Comisión Nacional con fecha 10 de diciembre de 2019 les requirió que en el término de DIEZ (10) días hábiles acompañaran la documentación trimestral para el período que va desde su presentación de fecha 13 de mayo de 2013 hasta el mes de junio de 2014, todo ello de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 179/2010.

7. En tal sentido, con fecha 26 de diciembre de 2019 las partes realizaron una presentación solicitando una prórroga de DIEZ (10) días hábiles para dar cumplimiento con lo solicitado y previo a ser proveída, el día 6 de enero de 2020 las partes dieron cumplimiento con lo requerido.

8. Tal como fuera establecido, se advierte concretamente que esta CNDC subordinó la autorización de la operación de marras al cumplimiento de tres condiciones: que los precios de combustibles líquidos cobrados a los consumidores en la estación de servicio propiedad de YPF tuvieran como tope a los cobrados en las estaciones de servicio de bandera de YPF de la ciudad de San Carlos de Bariloche; que YPF sugiriera idénticos precios de combustibles a las estaciones de servicio propiedad de otros operadores de la ciudad de San Martín de los Andes, aplicando las mismas promociones que se ofrezcan en San Carlos de Bariloche y; que YPF sugiriera idénticos precios de combustibles a las estaciones de servicio de otros operadores de la ciudad de San Martín de los Andes.

9. Esta CNDC considera que el comprador cumple razonablemente con el espíritu del primer condicionamiento, en razón de que durante el período analizado de cuatro años los niveles de precios de San Martín de los Andes no superaron a los de YPF en San Carlos de Bariloche. Nótese que, aun cuando entre abril y julio de 2011 se registran desvíos en promedio de 0,69%, los mismos podrían ser considerados carentes de entidad por tratarse de diferencias sostenidas solo por cuatro meses y equivalentes a 1,5 centavos de peso en precios que se situaron alrededor de 4,289 pesos en promedio(1).

10. Del mismo modo, YPF cumple razonablemente con el espíritu del segundo condicionamiento al constatarse que el precio más bajo de las estaciones YPF propiedad de terceros en San Carlos de Bariloche con frecuencia fue idéntico, o apenas inferior por menos de 5 centavos de peso en promedio por medida despachada, al mayor precio registrado en San Martín de los Andes(2), que en promedio se ubicó en 6,505 pesos(3). Si la comparación se hiciera con el precio más bajo de San Martín de los Andes observaríamos que los mínimos se encuentran con mayor frecuencia en la ciudad neuquina.

11. Inversamente, el precio más alto de las estaciones YPF propiedad de terceros en San Carlos de Bariloche fue idéntico o superior al menor precio registrado en San Martín de los Andes en más del 95% de las veces. En lo que resta del período analizado, la capital neuquina, con precios que en promedio se situaron en 6,421 pesos(4), estuvo apenas 2 centavos de peso en promedio por encima de su homóloga rionegrina. En vista de que los precios de los combustibles en las estaciones analizadas no dependen exclusivamente de YPF, es dable inferir por las frecuencias registradas que las condiciones de venta en las localidades de San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes habrían sido análogas.

12. Por último, YPF también cumple razonablemente con el espíritu del tercer condicionamiento en San Martín de los Andes, ya que se registraron períodos donde los precios cobrados por las estaciones YPF operadas por terceros estuvieron por debajo de los cobrados por la estación operada por YPF. La existencia de un comportamiento semejante solo es compatible con condiciones de ventas equivalentes por parte de YPF para las tres estaciones de bandera en San Martín de los Andes.

13. De lo expuesto en los párrafos anteriores, puede considerarse que YPF S.A. cumplió razonablemente con el compromiso presentado en estas actuaciones, de conformidad con lo expresado en los numerales 80 y 81 del Dictamen CNDC N° 801/2010

de fecha 28 de mayo de 2010, y lo ordenado en la Resolución N° 179/2010 de fecha 8 de junio de 2010.

III. CONCLUSIÓN

14. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO:

a) Tener por cumplido el compromiso presentado en estas actuaciones, de conformidad con lo expresado en los numerales 80 y 81 del Dictamen CNDC N° 801/2010 de fecha 28 de mayo de 2010, y lo ordenado en la Resolución N° 179/2010 de fecha 8 de junio de 2010;

b) Autorizar la operación de concentración económica consistente en la venta por parte del Sr. Antonio Ignacio González a YPF S.A. de un inmueble ubicado en Av. Rodolfo Koessler 1507 y Curruhuica de la localidad de San Martín de los Andes, Departamento Lacar, provincia de Neuquén como así también el fondo de comercio existente en dicho inmueble, consistente en una estación de servicio, todo ello en virtud de lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

15. Elevar las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para su conocimiento.

(1) El precio promedio se refiere a los precios de la estación de servicio de propiedad de YPF en San Martín de los Andes informado en el marco de las presentes actuaciones entre los meses abril y julio.

(2) Para la valoración de este condicionamiento y el siguiente se dispuso de la información "Módulo de información de precios y volúmenes de combustibles por boca de expendio" creado por la Resolución 1104/2004 de la Secretaría de Gobierno de Energía, mencionada en autos. Los precios son informados y cargados en dicho registro por cada operador y corresponden al valor existente al último día del mes referido.

(3) El precio promedio refiere a los máximos alcanzados en San Martín de los Andes cuando los precios en esta plaza superaron a los mínimos de San Carlos de Bariloche.

(4) El precio promedio refiere a los mínimos en San Martín de los Andes cuando los mismos superaron a los precios máximos en San Carlos de Bariloche.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.26 06:43:01 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.26 08:04:13 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.26 08:45:00 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.26 09:13:50 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.26 09:13:52 -03:00